

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3242/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชนาการค้า
นายอนุพร ณ นาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 386, มาตรา 587

โจทก์ว่าจ้างจำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมื่อสัญญาครบกำหนดแล้ว จำเลยยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต่อมาจำเลยทำบันทึกยอมรับว่าจำเลยไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามสัญญา จำเลยขอเลิกสัญญาและยอมใช้ค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย สำหรับค่าเสียหายนั้นเป็นค่าเสียหายที่จำเลยตกลงชำระตามบันทึกขอเลิกสัญญาดังกล่าว จึงไม่ใช่เบี้ยปรับเพราะมิได้เป็นค่าเสียหายที่คู่ความตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการไม่ชำระหนี้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖ โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่อาคารของกองทัพอากาศ จำเลยสัญญาว่าจะทำให้เสร็จและส่งมอบงานให้แก่โจทก์ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๗ ถ้าจำเลยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด จำเลยยอมให้โจทก์ปรับวันละ ๑,๑๓๐ บาทจนกว่าจะแล้วเสร็จ ต่อมาจำเลยผิดสัญญาโดยไม่สามารถจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จำเลยได้บอกเลิกสัญญา และยอมรับจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์จนถึงวันบอกเลิก

สัญญาเป็นเงิน ๒๙,๓๘๐ บาท และเป็นเหตุให้โจทก์ต้องส่งมอบงานให้กองทัพอากาศ
ล่าช้า ถูกปรับ ๑๔๖,๑๖๐ บาท โจทก์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงขอคิดค่าเสียหาย
ใน ส่วนนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๒๒๕,๕๔๐ บาท ขอให้ศาลบังคับ
จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ผิดสัญญา โจทก์ไม่ชำระเงินให้แก่จำเลยตามสัญญา
และขอร้องให้จำเลยเลิกสัญญากับโจทก์ สัญญาตามฟ้องจึงเลิกกัน เหตุแห่งความ
ล่าช้าเกิดจากโจทก์เอง โจทก์จึงไม่มีสิทธิปรับจำเลย การที่โจทก์ส่งมอบงานให้
กองทัพอากาศล่าช้าเป็นเพราะความผิดของโจทก์ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายต่อ
ชื่อเสียงโจทก์คำนวณเอาเองจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาจำเลยชอบที่จะ
เลิกสัญญากับโจทก์ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย ๒๙,๓๘๐ บาทแก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศที่อาคารกรมแพทย์ทหารอากาศเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖
กำหนดทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒๐ วันเมื่อสัญญาครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า
จำเลยยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต่อมาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จำเลยได้ทำ
บันทึกขอเลิกสัญญากับโจทก์ไว้ที่ด้านหลังสัญญาว่าจ้าง เห็นว่า จำเลยยอมรับว่า
จำเลยไม่สามารถดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามสัญญาได้จำเลยจึงขอเลิก

สัญญาและยอมใช้ค่าเสียหายตามสัญญาให้แก่โจทก์โจทก์จึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ สำหรับค่าเสียหายนั้นเป็นค่าเสียหายที่จำเลยตกลงชำระตามบันทึกของเลิกสัญญาว่าจ้างจึงไม่ใช่เบี้ยปรับเพราะมิได้เป็นค่าเสียหายที่คู่ความตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการไม่ชำระหนี้ ทั้งเบี้ยปรับตามสัญญาเป็นเบี้ยปรับเพื่อการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด หาใช่เป็นเบี้ยปรับเพื่อการไม่ชำระหนี้ไม่ เมื่อจำเลยตกลงชำระค่าเสียหายโดยให้มีการคำนวณกันตามข้อตกลงในสัญญา จำเลยต้องชำระให้โจทก์ตามนั้น

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ